

1501409-64.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501409-64.2020.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501409-64.2020.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2300022/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 14997419 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 732/20/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2300022 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN ANDERSON GONCALVES CARDOSO

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

JOHN ANDERSON GONÇALVES CARDOSO, vulgo "Alemão", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 10h30minutos, na confluência da Rua São Salvador com a Avenida Zalla, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 04 "papelotes" com cocaína, com peso líquido de 2,26 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 21/22 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 73/76), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante, mas posto em liberdade em seguida (decisão de fls. 39).

A denúncia foi recebida no dia 04 de março de 2021 (fls.103).

O acusado foi citado (fls.166) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.95).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 194/201).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 205/209).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.2), pelo boletim de ocorrência nº732/2020 (fls.18/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls.21/22), pelo laudo de constatação de drogas (fls.23), pelo laudo do objeto (fls.170/173), e bem como o laudo de exame químico-toxicológico dos entorpecentes (fls.174/177).

A autoria é certa.

Luciano Cleber Nunes, policial civil, e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, relataram que houve denúncia anônima que o réu, conhecido como John, estaria traficando na conhecida biqueira da Igrejinha. Ao adentrar na rua São Salvador já avistaram o réu, numa esquina. Quando esse deparou com a presença da viatura, o réu escondeu algo embaixo de uma pedra e saiu. Conseguiram abordar o réu e nada de ilícito localizaram com ele, somente certa quantia em dinheiro e um aparelho celular. O GCM Ghiraldi foi até o local onde o réu teria escondido algo, localizando alguns papелotes de cocaína. O réu negou que era dele.

O réu disse que na data dos fatos que havia recebido dinheiro proveniente do trabalho. Foi até a Vila Zalla e comprou drogas na conhecida "biqueira da igreja". Foi abordado atrás do barranco. Diz que havia pago pelas drogas, mas não chegou a pegar o entorpecente, porque a viatura adentrou no local. As drogas eram dele apenas para consumo, não estava no local para venda.

Os fatos colhidos durante instrução processual dão conta que, efetivamente, o réu estava em local conhecido como biqueira da igreja, ponto de venda de drogas, para lá realizar a mercância.

Restou comprovado que o acusado trazia consigo drogas que seriam destinadas ao comércio ilícito. Ocorre que o policial civil Luciano e ao guarda civil municipal Marcelo receberam informação anônima, via telefone, no sentido de que "John", vulgo "Alemão" estava comercializando drogas na "Biqueira da Igrejinha", na Vila Zalla. Os agentes já tinham recebido a mesma informação no dia anterior, mas não encontraram o réu no local dos fatos nessa oportunidade.

Assim, no dia dos fatos, os agentes da lei dirigiram-se até o local e, ao adentrarem a Rua São Salvador, avistaram o vulgo "Alemão" na esquina desta via pública com a Avenida Zalla. Ao perceber a aproximação policial, o acusado abaixou-se e escondeu algum objeto embaixo de um pedaço de telha. Na sequência, John tentou se evadir correndo, porém foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 372,00 em cédulas diversas e um aparelho celular no bolso traseiro da bermuda do réu.

Ato contínuo, os agentes da lei retornaram ao local em que John estava e encontraram 04 "papелotes" com cocaína sob o pedaço de telha.

Assim, as provas colhidas nos autos demonstram que o increpado trazia consigo as drogas e as estava comercializando na "biqueira da igreja".

Importante ressaltar que o réu não comprovou a proveniência da quantidade de

dinheiro que com ele estava e também foi visualizado pelos agentes de segurança escondendo entorpecentes que portava para se livrar de uma possível abordagem.

Dessa feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal.

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Aplica-se ao réu o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, vez que não há informes nos autos de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização. Assim, diminui-se a pena em 1/3, perfazendo o montante final de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o inicialmente aberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar JOHN ANDERSON GONÇALVES CARDOSO (RG. Nº 42.936.083, CPF. 325.053.408-03), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial aberto.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), a ré não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º):

1 - prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários-mínimos em

dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social;
2 - prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 63 – R\$ 372,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes

P.I.C.

Laranjal Paulista, 10 de maio de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA